南宁市兴宁区三塘镇广西畜牧研究所刘大钧场鱼塘“11·17”溺水事故调查报告

撰写时间：2023-04-07 17:00 来源：南宁市兴宁区应急管理局

2022年11月17日12时52分左右，位于南宁市兴宁区三塘镇香草苑社区广西畜牧研究所刘大钧场鱼塘生一起溺水致1人死亡事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国家安全生产监督局令第77号）、《广西壮族自治区〈实施生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（广西壮族自治区府令第50号）、《南宁市人民政府办公厅关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2号）的有关规定，事故发生后，兴宁区人民政府成立了南宁市兴宁区三塘镇广西畜牧研究所刘大钧场鱼·17”溺水事故调查组（以下简称调查组），调查组由兴宁区二级调研员、政府党组成员黎文健同志任城区应急局、城区农业农村局、总工会、三塘镇人民政府、三塘派出所等部门人员为成员。事故调查组《安全生产法》“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和全员安全生产责任制求，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问式，查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对有关责任人、责任单位的处理意见和防范的措施建议。

一、基本情况

（一）事故相关人员情况

1. 龙林海，男，26岁，广西北流市人，系此次事故死者。龙林海是原江山钓场的工作人员，江山后龙林海于2022年11月14日联系罗承都并到刘大钧场暂住直至事故发生。

2. 罗承都，男，35岁，广西北流市人，系刘大钧场实际负责人。

（二）事故鱼塘基本情况

广西壮族自治区土地储备中心与广西壮族自治区畜牧研究所在2019年6月19日签订收储国有土地补议书，该事故鱼塘属于协议书中编号为51的地块。2021年8月6日《关于南宁市兴宁区范围自治区本级土出让工作专题推进会议纪要》文件做出了“对于短期内尚未有出让计划的地块，由土地原使用人按现状广西壮族自治区土地储备中心通过聘请安保公司24小时巡逻、定期遥感检测及时发现违法侵占行为报执部门处理”的决定。2022年9月29日，《广西壮族自治区土地储备中心关于广西壮族自治区畜牧研究所

用管护南宁市恩湖路两侧部分自治区本级储备土地的函》（桂自然资土储函〔2022〕148号）文件明确族自治区畜牧研究所的储备土地管护划定范围，该事故鱼塘未在广西壮族自治区畜牧研究所管护范围内

经查历史记录，该事故鱼塘一直是坑塘水面，2019年，事故鱼塘四周被浓密的植被环绕；2020年，塘南侧被人为清表填土；2021年，事故鱼塘南侧和西侧有围墙；鱼塘北侧沿路有围栏和2间简易房且鱼实施水泥硬化；2022年，事故鱼塘南侧被进一步填土，水泥硬化面积扩大，其北侧2间简易房已被拆除分围墙被拆除，平整硬化面积约100平方米，并新搭建有棚子和2间集装箱简易房，鱼塘四周安装有两个实时监控水面情况。

据了解，该鱼塘经两次转手后于2022年10月25日流转到罗承都手中，转让方与罗承都签订了《鱼让书》以及《鱼塘转租合同书》，合同规定“安全由乙方全部负责”。此后罗承都将鱼塘命名为“刘并提供给他人进行付费钓鱼，但未办理营业执照，刘大钓场收费标准为钓鱼5小时收费450元，同时钓鱼130元的价格向钓客回收钓上的鱼。

（三）事故鱼塘现场安全生产管理情况

事故鱼塘位于南宁市兴宁区三塘镇香草苑社区广西畜牧研究所的内部道路边，位于南宁来鹭营房侧，鱼塘为长方形，由西北向东南延伸，长约100米，宽约60米，最深深度约3米，北侧长边沿着道栏，西侧和南侧有围墙，西北侧是鱼塘钓场的主入口，设有棚子和2间集装箱简易房，鱼塘四周土地已硬化且标记有供人钓鱼的点位，鱼塘四周放置有救生圈，鱼塘水中有2个供氧泵机。鱼塘边缘立有防溺牌，未设置救生监护岗。

经查，刘大钓场作为经营场所，其安全管理缺失，无安全管理制度，无应急救援预案，无人员入场育培训，管理人员仅有罗承都一人。龙林海搭乘泡沫板进入鱼塘的过程中无人制止，无人督促龙林海穿衣或救生圈，龙林海滑落水中至沉没的1分钟时间里，无人采取有效的应急救援措施。

（四）龙林海与罗承都的关系情况

龙林海一直从事钓鱼场所的工作，先后在肖氏钓场和江山钓场做工，在工作之余龙林海与其朋友到刘大钓场合伙钓鱼，因此结识同为北流老乡的罗承都。因为江山钓场停业龙林海无处居住，龙林海年11月13日添加罗承都微信，沟通在刘大钓场暂住的事宜，经罗承都同意后，龙林海14日到刘大钓场事故发生。

二、事故发生经过和事故处置情况

（一）事故发生经过

龙林海从14日起开始暂住在刘大钓场。11月16日，龙林海邀请朋友于11月17日到刘大钓场一起钓鱼

11月17日中午12时22分，龙林海驾驶电动车到达刘大钓场鱼塘北侧；12时26分，龙林海未向罗承都经得同意的情况下，未穿戴救生衣或游泳圈，独自一人蹲在一块泡沫板上进入鱼塘水面；12时31分38秒海划行到塘面中央，鱼塘中的泵机启动，其开始放药“打净水”；12时42分43秒，龙林海从泡沫板上滑挣扎；43分30秒沉入水中。12时44分18秒，罗承都和两名钓友游泳来到龙林海沉没区域，但未能将龙林水面。

经查，龙林海私自放药“打净水”的目的是改善鱼塘水质，刺激鱼群，让鱼群变得更加活跃，为带鱼的朋友增加鱼上钩概率。罗承都未允许让龙林海乘坐泡沫板去鱼塘水面放药。

（二）事故应急救援处置情况

1. 事故发生后，罗承都在水中救人期间，请求一名岸上人员帮忙拨打110电话报警。

2. 接到事故报告后，兴宁区人民政府、应急局、三塘镇人民政府、市公安局兴宁分局等部门领导员先后赶赴现场展开事故救援及善后工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

此次事故造成1人死亡，死者龙林海，男，26岁，广西北流市人。

（二）直接经济损失情况

因目前双方在赔偿事宜上未能达成协议，该起事故直接经济损失尚未确定。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

龙林海。在未穿戴救生衣或游泳圈的情况下，蹲在不安全的泡沫板上进入鱼塘水面实施放药作业水溺亡，龙林海的危险行为是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.罗承都，刘大钧场实际负责人。罗承都未履行安全生产管理职责，刘大钧场无安全管理制度，无援预案，无人员入场安全教育培训，管理人员仅有罗承都一人。罗承都没有做好现场管理工作，放任龙无防护的状态下进入鱼塘实施放药作业，且在其溺水的过程中没有及时采取应急救援措施，对事故的发责任。

2.广西壮族自治区土地储备中心，对收储的土地未做好安全生产监管工作，2019年收储该区域土地事故鱼塘多次人为改造使用的情况没有及时发现处理，导致事故鱼塘被人占用并用于经营，对事故的发责任。

（三）事故性质

经调查认定，南宁市兴宁区三塘镇广西畜牧研究所刘大钧场鱼塘“11·17”溺水事故是一起生产安事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）对事故责任人的责任认定和处理建议

1.龙林海，在未穿戴救生衣或游泳圈的情况下，蹲在不安全的泡沫板上进入鱼塘水面实施放药作业落水溺亡，龙林海的危险行为是事故发生的直接原因。龙林海对事故的发生负有责任，鉴于其本人已死议免于追究其生产安全事故责任。

2.罗承都，刘大钧场实际负责人。罗承都未履行安全管理职责，刘大钧场无安全管理制度，无应急案，无人员入场安全教育培训，管理人员仅有罗承都一人。罗承都没有做好现场管理工作，放任龙林涯护的状态下进入鱼塘实施放药作业，且在其溺水的过程中没有及时采取应急救援措施。罗承都的行为是生的间接原因，罗承都对事故的发生负有责任，且事后罗承都未妥善处置善后事宜。罗承都的行为涉嫌罪，建议移交司法机关处理。

3.广西壮族自治区土地储备中心，对收储的土地未做好安全生产监管工作，2019年收储该区域土地事故鱼塘多次人为改造使用的情况没有及时发现处理，导致事故鱼塘被人占用并用于经营。建议由广西治区土地储备中心对相关人员进行处理。

（二）事故调查中发现的其他问题

事故调查中发现事故鱼塘属于国有储备土地，该鱼塘的使用经营行为未得到任何管理单位批准，涉侵占国有储备土地用于生产经营活动，事故发生后仍然处于非法占用状态，建议由收储单位广西壮族自地储备中心依法处理。

六、事故防范和整改措施

1.广西壮族自治区土地储备中心要加强对兴宁区辖区内国有储备土地的监管工作，特别是对事故鱼刻进行管控，杜绝被非法侵占使用的情况再次发生。同时，建议进一步明确未被开发的国有储备土地安

责任主体以及安全生产管理责任边界，进一步明确国有储备土地各地块管理责任人，督促相关责任人做

巡查工作，进一步做好对侵占国有储备土地违法行为的打击工作。

2. 三塘镇人民政府及属地社区要加强属地管理，不定期进行属地巡查、网格化巡查，及时发现上报

全隐患和违法行为，杜绝各类事故的发生。

附件：南宁市兴宁区三塘镇广西畜牧研究所刘大钓场
鱼塘“11·17”溺水事故签名表

南宁市兴宁区三塘镇广西畜
刘大钓场鱼塘“11
溺水事故调查
2023年3月28

附件

南宁市兴宁区三塘镇广西畜牧研究所刘大钓场鱼塘
“11·17”溺水事故调查组签名表

序号	姓 名	单 位	职 务	签 名
1	黎文健	兴宁区人民政府	二级调研员、党组成员	
2	谭敦胜	兴宁区应急管理局	局　长	
3	滕燕新	城区农业农村局	副局长	
4	李远培	兴宁区应急管理局	副局长	
5	李志广	兴宁区总工会	副主席	
6	陈　雷	三塘镇人民政府	副镇长	
7	李茂生	市公安局兴宁分局三塘派出所	民　警	
8	李　艺	城区安全生产监察大队	监察员	
9	陈　琪	城区安全生产监察大队	监察员	

打印　分享：

国际联网备案号：45010202000009　　桂ICP备11001242号-1　　网站标识码：4501020001
桂公网安备 45010202000155号